

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 1000002-22.2099.8.26.0100

Comarca de origem: Porto das Águas — 2ª Vara Cível

Juiz prolator da sentença: Dr. Henrique Salles Pinto

Apelante: Marina Duarte Bastos, qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Apelada: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Relator: Des. Rafael Quintanilha Serra

Tipo de documento: Acórdão

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE PAGAMENTO. CLÁUSULA DE DECAIMENTO QUE PREVIA RETENÇÃO DE 50%. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM E MANTIDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 25% NA SENTENÇA. REDUÇÃO PARA 10%. ADQUIRENTE QUE NUNCA FOI IMITIDA NA POSSE. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REJEIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% PARA 15% EM GRAU RECURSAL. CUSTAS MANTIDAS EM RATEIO IGUALITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A promitente compradora que se torna impossibilitada de adimplir as prestações pode postular a resolução do contrato com a restituição das quantias pagas, admitida retenção proporcional em favor do empreendedor.
2. A cláusula que autoriza a retenção de 50% do montante pago é abusiva e comporta redução judicial; na espécie, em que se trata de lote não entregue à posse da adquirente e em que as despesas de comercialização são reduzidas, o percentual de 25% ainda se revela excessivo, impondo-se sua fixação em 10%.
3. O inadimplemento contratual, desacompanhado de inscrição em cadastro restritivo ou de lesão a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
4. Parcialmente provido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marina Duarte Bastos contra a sentença proferida em 4 de março de 2100 pelo MM. Juiz de Direito Dr. Henrique Salles Pinto, da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto das Águas, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do compromisso de compra e venda do lote nº 14 da quadra F do Loteamento Recanto Vale Sereno, reconhecer a nulidade da cláusula 12.3 no ponto em que previa retenção de 50%, reduzindo-a para 25%, condenar a ré a restituir R\$ 63.240,37 em parcela única, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e rejeitar o pedido de indenização por danos morais, com custas rateadas igualmente entre as partes e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a cargo da ré.

Em suas razões, a apelante sustenta que a retenção deveria ser afastada por completo ou, subsidiariamente, reduzida a patamar não superior a 10%, ponderando que jamais recebeu a posse do lote, que pagou o sinal e 26 parcelas e que as despesas alegadas pela apelada não foram demonstradas. Insiste, ainda, na configuração do dano moral, em razão da recusa administrativa ao distrato em condições razoáveis. Pede a reforma parcial do julgado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, que pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A rescisão contratual e a nulidade da cláusula 12.3, no ponto em que fixava retenção de 50% dos valores pagos, não foram impugnadas pela apelada e restam mantidas. A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se ao percentual de retenção, ao pedido de indenização por danos morais e à verba honorária.

Quanto ao percentual, assiste parcial razão à apelante. Cuida-se de loteamento, e não de unidade autônoma edificada, de modo que as despesas de comercialização e administração suportadas pela empreendedora são sensivelmente menores do que as usualmente reconhecidas em incorporações. Soma-se a isso o fato, incontroverso, de que a apelante jamais foi imitada na posse do lote, o que afasta qualquer desgaste ou fruição do bem, bem como a circunstância de o imóvel retornar

ao patrimônio da apelada livre de ônus e apto a nova comercialização. Nesse quadro, o percentual de 25% arbitrado na origem mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para 10% dos valores pagos, em consonância com a orientação desta Câmara.

Assim, sobre o total pago de R\$ 84.320,50 incidirá retenção de 10%, correspondente a R\$ 8.432,05, devendo a apelada restituir à apelante a quantia de R\$ 75.888,45, mantidos os consectários fixados na origem, quais sejam, pagamento em parcela única no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado, correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

No que concerne aos danos morais, o recurso não merece acolhida. A negativa de distrato nas condições pretendidas pela apelante traduz exercício de posição contratual que veio a ser judicialmente revista, sem que daí decorra ofensa a direito da personalidade. Não houve inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes nem qualquer conduta vexatória por parte da apelada. Mantém-se, pois, a rejeição do pedido, tal como decidido em primeiro grau.

Por fim, diante do parcial provimento do recurso e do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada ao patrono da apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantido, ante a sucumbência recíproca, o rateio igualitário das custas processuais entre as partes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir de 25% para 10% o percentual de retenção sobre os valores pagos, fixando a restituição em R\$ 75.888,45, e para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1000002-22.2099.8.26.0100, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Zetalândia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Participaram do julgamento os Desembargadores Rafael Quintanilha Serra (Relator), Lúcia Andrade Portela (Revisora) e Mauro Bittencourt Faria. Presidiu a sessão o Desembargador Mauro Bittencourt Faria.

Sessão de julgamento realizada em 19 de outubro de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Quintanilha Serra, Desembargador Relator, em 19 de outubro de 2100.